PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0195997-51.2015.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Banco Fibra S/A**
Requerido:	**Intersystem Comercio e Serviços de Informatica Ltda**

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de FALÊNCIA intentado por BANCO FIBRA S/A contra INTERSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Aduz, a Postulante, que é credora da requerida, na quantia de R$ 42.539,25 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), valor este representativo da Cédula de Crédito Bancário nº 0798512.

A Suplicada foi devidamente citada conforme se vê das fls. 65/66 e não apresentou contestação.

É o relatório sucinto.

Passo a prestar a tutela jurisdicional.

Tem-se dos autos que o pedido acha-se convenientemente instruído, vale ressaltar, prova da impontualidade da devedora, a vista dos documentos acostados, o que leva ao preenchimentos dos pressupostos legais pertinentes (LRF, art.94,I).

Dispõe, ainda, o art. 98, da LRF:

> • "Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias".

No caso dos autos, transcorreu **in albis** o prazo para contestação, vale dizer, não houve qualquer oposição ao pedido de falência.

Destarte se operou a revelia no presente caso, o que acarreta a confissão dos fatos argüidos. Ademais, a revelia da devedora confirma as alegações constantes na inaugural, reputando-se como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC, art.319).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/10/2018 às 10:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0195997-51.2015.8.06.0001 e código 3E6AB1C.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Conforme ensinamento do prof. WALDO FAZZIO JÚNIOR, ao referir-se à postura do devedor, • "a conduta omissiva lhe acarretará a quebra"[1]

ISTO POSTO, **julgo procedent**e o pedido inaugural, o que faço com fulcro no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005 e, por conseguinte, DECRETO A FALÊNCIA da empresa **INTERSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,** com sede à Rua Ildefonso Albano, 2341, Joaquim Távora, Fortaleza, Estado do Ceará, declarando-a aberta hoje, às 10:00 horas, e fixo o seu termo legal em 60 dias anterior à data do primeiro protesto.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administrador judicial a empresa Requerente, única interessada no feito até o presente momento, com as atribuições definidas na lei específica, devendo ser intimada para indicar preposto para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração do administrador judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intime-se o representante legal da falida para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I , bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão "falido", a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no ? ˜ 1º do art. 181 da LFRE.

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, determino que se proceda ao BACENJUD e RENAJUD.

c) sejam afixados e publicados, por duas vezes, os editais

---

[1] -FAZZIOJÚNIOR, Waldo. Lei de Falências e Concordatas Comentada. São Paulo, Atlas, 1999, pág.117.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/10/2018 às 10:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0195997-51.2015.8.06.0001 e código 3E6AB1C.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

d) seja oficiado à Receita Federal requisitando-se cópia da declaração de bens do representante legal da falida, alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

e) oficie-se aos Cartórios de Imóveis, com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome da massa, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

f) proceda-se a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[2]**.**

Fortaleza/CE, 15 de outubro de 2018.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[3]

---

[2] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

[3] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 15/10/2018 às 10:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0195997-51.2015.8.06.0001 e código 3E6AB1C.